

1502970-69.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2256738/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 20366795 - DEL.SEC.2ª

CAMPINAS-PLANTÃO, 2979/21/942 - DEL.SEC.2ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502970-69.2021.8.26.0548 controle:2021/001022

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2256738/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 20366795 - DEL.SEC.2ª

CAMPINAS-PLANTÃO, 2979/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2256738 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2979/21/942 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

2256738/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSEMAR JOSE DOS SANTOS e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 29 "caput" do(a) CP(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

JOSEMAR JOSE DOS SANTOS, RG nº 35.205.085/SP e DANILO CLAUBERTH BARROS, RG nº 71.825.764/SP, foram processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/02. Aos 21.09.21 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 84). Inicialmente os acusados foram notificados da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 132, 134 e 140). A denúncia foi recebida aos 14.01.22, sendo os acusados citados aos 26.01.22 (fls. 148, 187 e 189). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como o interrogatório dos réus. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação dos réus nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/ apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol, etilpentilona e cocaína (fls. 04/11, 14/16, 19, 56/59 e 104/107). A autoria também é certa. Com efeito, em seus interrogatórios judiciais os réus negaram o tráfico, apresentando uma versão segundo a qual estariam apenas cheirando um "pó" quando foram abordados pelos agentes penitenciários. O acusado Danilo portava apenas uma sacola contendo uma muda de roupa e um celular velho. O restante do entorpecente teria sido forjado pelos agentes. Os agentes penitenciários ouviram em audiência relataram que era dia de retorno dos presos e realizavam a ronda externa do presídio quando surpreenderam os réus bulindo em duas sacolas. Conseguiram cerca-los e aborda-los. Com eles nada de ilícito foi encontrado, mas nas sacolas em que eles mexiam foram localizadas as inúmeras porções de cocaína e maconha, esta última inclusive na forma sintética. Nas sacolas também havia plásticos usados para embalar as porções. E não há porque negar crédito às palavras dos agentes penitenciários, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente os acusados, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os agentes são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "Se não bastasse, no caso em pauta cabe observar não haver razão para se duvidar da palavra dos agentes de segurança penitenciária inquiridos, pois nada de concreto se demonstrou que pudesse tisonar de parcialidade a segura e harmoniosa narrativa deles, até porque não tinham motivo para, levianamente, imputar delito de tal gravidade a pessoa inocente" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 0005158-86.2017.8.26.0407 - 1ª Câmara - Osvaldo Cruz - v.u. - j. 07.03.22 - Rel. Des. Mário Devienne Ferraz). A divergência pinçada pela Defesa em seus depoimentos não passa de mera filigrana jurídica, sem qualquer repercussão na essência dos relatos prestados, ainda mais de considerarmos que os agentes costumam participar de inúmeras ocorrências semelhantes a dos autos. Nesse contexto, lícito é atribuir ao réus a posse de todo entorpecente que foi apreendido. A versão por eles apresentada permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos agentes, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade não infirmada por prova idônea em sentido contrário. Por sinal, não há indício algum de que o flagrante teria sido forjado. A traficância restou plenamente configurada na medida em que os acusados traziam consigo droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivessem sido surpreendidos no ato de alguma venda. Aliás, segundo os agentes, junto com a droga também havia pedaços de plástico comumente usados na preparação das porções individuais do entorpecente para consumo. No caso, também deve incidir a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas que, embora não capitulada, encontra-se bem descrita na denúncia, uma vez que o tráfico se deu nas imediações do complexo penitenciário Campinas/Hortolândia, para cujo interior as drogas

provavelmente seriam levadas. Passo, pois, à individualização da pena dos acusados que, por ser idêntica, será calculada apenas uma vez. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/6 em face dos antecedentes – fls. 60 – proc. nº 0002959-23 – Josemar, fls. 68 – proc. 0000595-10 – Danilo). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, os acusados são reincidentes (fls. 61 – proc. nº 0076200-05 – Josemar, fls. 69 – proc. 0085402-06 – Danilo). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, , unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Nesse sentido: “Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena” (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: 1) a traficância ocorreu nas imediações de estabelecimento prisional, razão pela qual, nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, elevo a pena em mais 1/6, resultando na reprimenda de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2) a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: “Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 30.03.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: os réus ostentam antecedentes, sendo inclusive reincidentes específicos, estiveram presos durante todo o processo e foram condenados por crime gravíssimo, equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)” (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de réus reincidentes, condenados por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos dos acusados para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: “O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.022/21 e: A) CONDENO O RÉU JOSEMAR JOSE DOS SANTOS, RG nº 35.205.085/SP, a cumprir 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 793 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. B) CONDENO O RÉU DANILO CLAUBERTH BARROS, RG nº 71.825.764/SP, a cumprir 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 793 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do

artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.
Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram. Custas pelos acusados no valor de 100 UFESPs, cada um, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado.
Campinas, 16 de março de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA